



ملخص مقرر
النظام الاقتصادي الإسلامي
سلم ١٠٣
شعبة ٢٤٤٣

الفهرس

٢	الوحدة الأولى
٥	الوحدة الثانية
٨	الوحدة الثالثة
١٠	الوحدة الرابعة
١٢	الوحدة الخامسة
١٦	الوحدة السادسة
١٩	الوحدة السابعة
٢١	الوحدة الثامنة
٢٦	الوحدة التاسعة
٣٠	الوحدة العاشرة
٣٢	الوحدة الحادية عشر
٣٤	الوحدة الثانية عشر

الوحدة الأولى

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي ونشأته، وأهدافه

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي:

هو مجموعة القواعد والأحكام الشرعية المتعلقة بضبط العلاقات المالية واستغلال الثروات. موضوعات النظام الاقتصادي الإسلامي هي:

١ - ضبط العلاقات المالية .

٢ - استغلال الثروات.

- المال هو: كل ما يُتمول ويميل إليه طبع الإنسان، ويشمل ذلك المال النقدي، والمال العيني (كالعقارات والسيارات)، والمنافع .

أقسام النظام الاقتصادي الإسلامي:

قسمان، وهما :

- أ- قسم يتميز بالثبوت والاستقرار، ويتمثل في مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد، المستمدة من الكتاب والسنة، والمنضبطة بالقواعد الشرعية.
- ب- قسم يتميز بالمرونة والقابلية للتغير، وهو الذي تنتج الحضارات البشرية من الحلول الاقتصادية، ما دام يحقق المصلحة للبشرية، ويوافق أصول الشريعة وقواعدها .

نشأة النظام الاقتصادي الإسلامي وتطبيقاته :

أولاً: العهد النبوي :

بعض معالم المنهج الاقتصادي النبوي :

١ - الاهتمام بمالية الدولة .

٢ - معالجة ضعف الدخل الفردي .

٣ - تشجيع التنمية: قال ﷺ : (من أعمر ارضا ليست لأحد فهو احق).

٤ - تحقيق الاستقلال الاقتصادي .

ثانياً: عهد الخلافة الراشدة :

استمر الخلفاء الراشدون (رضي الله عنهم) في تطبيق منهج الإسلام الاقتصادي، وذلك من خلال المساواة في تطبيق التشريعات الإسلامية بين جميع رعايا الدول، ومن خلال حفظ الأموال العامة .

ثالثاً: عهد ما بعد الخلافة الراشدة :

استطاع المسلمون خلال القرون الأربعة التالية للفترة الراشدة أن يطوروا النظام المالي، حتى عرفوا الميزانية، والرسوم، والضرائب، ومؤسسة بيت المال، واستخدموا الدواوين (السجلات)، والسفاح، وسكوا النقود، وظهر الصيارفة المتخصصون .

رابعاً: النظام الاقتصادي الاسلامي في العصر الحديث :

انحش تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي في كثير من الدول الإسلامية في العصر الحديث، ومن اهم اسبابه : احتلال الدول الغربية لاكثر الدول الإسلامية، ونقل قوانينها إليها، وقد استمرت بعض هذا القوانين حتى بعد انتهاء احتلال تلك الدول .

أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي :

١- عمارة الأرض واستثمار خيراتها : قال تعالى : (هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا)

٢- تحقيق الغنى : رسول الله ﷺ قال : (لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه) .

٣- دفع التظالم : قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

٤- الحد من التفاوت الكبير في المعيشة بين أفراد المجتمع: قال تعالى : ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾.

٥- تحصين الأمة الإسلامية بأسباب القوة والمنعة: قال تعالى: ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّن قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾.

الوحدة الثانية

المبادئ الاعتقادية العامة للنظام الاقتصادي الإسلامي

ما معنى المبدأ؟

-مبدأ الشيء هو أوله ومادته التي يتكون منها فالحروف مبادئ الكلام والنواة مادة النخلة والجمع مبادئ.

-مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي: هي مسلماته التي ينطلق منها ويبني عليها منهجه. سنقف في الفقرات الآتية على أبرز المبادئ الاعتقادية التي يقوم عليها النظام الاقتصادي الإسلامي:

-أولاً: المال مال الله

ويتبع هذا المبدأ القواعد الاعتقادية التالية:

1-**الله-جل وعلا- هو المالك الحقيقي للمال وملكية الإنسان له تابعة لملكية الله:** يؤمن المسلم أن الأموال كلها ملك لله تعالى وهو الذي خلقها وأنشأها ثم وهبها للإنسان وملكه إياها فقال: ﴿وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾. فلا تعارض بين ملكيتنا الخاصة للأموال وملكية الله لها؛ لأننا

عباد الله فنحن وما نملك من الأموال مملوكون له -سبحانه- فملكيتنا عامة وبدون أسباب وملكية البشر خاصة ويحتاج تحصيلها إلى الأسباب.

2-**الله-جل وعلا- هو واهب الأرزاق جميعها:** يعتقد المسلم أن الله تعالى هو الذي يسوق إليه الأرزاق التي عليها قوام الجسم ونماؤه وأنه لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى ويقول تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾. فإن المسلم وإن كان يضرب في الأرض لتحصيل الأرزاق ويسعى لجلب المنافع وهو مأمور بذلك فإنه يعلم أن سعيه مجرد سبب لجلب الرزق وأن الله هو الذي يمد به إن شاء بسط له وإن شاء قدر وإن شاء جعل رزقه أصنافاً وإن شاء جعله كفافاً.

3-**من فضل الله-جل وعلا- تسخير المنافع للإنسان:** يعتقد المسلم أن الله سخر له ما في السماء من شمس وقمر وسحاب وما في الأرض من أنهار وأشجار ودواب وجعلها له أسباباً

لينتفع بها بواسطة أو بغير واسطة وانطلاقاً من هذه العقيدة يجب على الإنسان أن يبذل جهده للاستفادة من هذه المسخرات لأن نفعها لن يأتيه وهو متكئ على أريكته. ومن تسخيرها - جل وعلا- تسخير البشر لبعضهم البعض فقد اقتضت حكمته -سبحانه- أن يفاضل بين البشر في أرزاقهم حتى يخدم بعضهم بعضاً فالأغنياء مسخرون للفقراء والفقراء مسخرون للأغنياء.

ثانياً: الإنسان مستخلف في الأرض والأموال:

شاء الله جل جلاله أن يستخلف الناس في المال لينتفعوا به في أمور حياتهم فإذا انقضت آجالهم أو سلبت منهم خلفهم من بعدهم فيه وهكذا فالمال يدور ما بين خلفية ومستخلف يقول تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾. والاستخلاف فضل من الله ومنة والفضل يستوجب من المستخلف الشكر والطاعة والعمل فيما استخلف فيه وفق إرادة المستخلف ومشئته.

ومن الأمثلة للأفراد والمجتمعات التي لم يشكروا نعمة الله عليهم فيما استخلفهم فيه من المال وأنكروا قدرة الله على الهبة والنزع: -قارون الذي كان من قوم موسى -عليه السلام- فمن الله عليه بالمال الوفير فطغى به وتجبر ونسي حق الله فيه فكان جزاؤه في قوله تعالى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴾.

-أصحاب الحديقة الذين بخلوا فلم يؤدوا حق الله فيما استخلفهم فيه فأتلفها عليهم قال تعالى):

﴿ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ (١٧) ﴿ وَلَا يَسْتَنْشُونَ ﴾ (١٨) ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ (١٩) ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴾.

ثالثاً: كفاية الخيرات لحاجة الناس:

إذا كانت المذاهب الوضعية ترى أن الطبيعة عاجزة عن الإدرار بخيراتها وغير كافية الذي يعبرون عنه بمصطلح "ندرة الموارد" فإن النظام الاقتصادي الإسلامي ينظر إليه ينظره مخالفة تتمثل في حسن إدارة هذه الثروة واستغلالها وفق منهج صحيح لأن الله أخبرنا أن الأرض بخيراتها وثرواتها كافية لبني آدم على وجه العموم في قوله تعالى :

﴿وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ﴾ (١٩) ﴿وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ﴾ (٢٠) ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنْزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾. وعلى ذلك فإن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سلوكية تتمثل في سلوك الإنسان عندما سخر الله له من خيرات الأرض وفق منهج مضر جائر.

رابعاً: المال وسيلة لطاعة الله:

الإسلام جعل تحصيل المال والتصرف فيه وسيلة لطاعة الله وعبادته فوجه المسلم الى ان يسعى الى المال المحمود ويطلب الرزق المباح غير مفتون بما جمع ولا عابد لما ملك. والمسلم يعي أن علاقته بالمال لا تنقطع عن تحقيق الربح او المنفعة فهو موقوف بين يدي ربه يوم القيامة ليسأله عن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه. المال ينبهنا إلى انه قد يكون نعمة وقد يكون نقمة وأنه قد يكون مطية الى الجنة أن أحسن الإنسان السيرة فيه أو سائقا الى النار إن عاث به فسادا. ومن تطبيقات هذا المبدأ: أن المسلم يراقب تصرفاته فلا يأخذ إلا حقه ولا يعتدي على حق غيره ويسارع في إبراء ذمته من حقوق الآخرين.

خامساً: الإيمان بالقضاء والقدر:

يؤمن المسلم بعقيدة القضاء والقدر ويوقن أن الله سبحانه قد قدر كل شيء كم قال عن نفسه: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾. فعلى المسلم أن يرضى بما قسم الله له ولا يضجر فكل آتية رزقه كما كتب له فإذا ربح في تجارته شكر الله على نعمته وإذا خسر أو أصابته مصيبة من سرقة أو هلاك بضاعة أو غير ذلك رضي وصبر بما حدث له. وهذا لا يعني التواكل وعدم العمل وادعاء الاعتماد على ما كتب للإنسان من رزق فهذا مخالف لشريعة الله.

الوحدة الثالثة

المبادئ الاخلاقية والتشريعية العامة للنظام الاقتصادي الاسلامي

اولا: ارتباط الاخلاق بالاقتصاد الاسلامي :

هي تعتبر الدافع لاحترام النظام والمحرك للقيام بأحكامه والاذعان لتعاليمه.
كما ان الاحكام الشرعية تساعد على ضبط النشاط الاقتصادي وتوجيهه ، لتحقيق مصالح العباد والبلاد.

ثانيا : أبرز المبادئ الاخلاقية للنظام الاقتصادي الاسلامي:

أ- الصدق

الاسلام حث على الصدق وذمت الكذب كما في حديث الرسول (من غش فليس مني)
ب- السماحة:

وتعني السهولة والجود وعدم الالحاف
وحدث عليه الرسول في حديثه (رحم الله رجلا سمحا اذا باع)

ج- النصيحة:

يجب على المسلم نصح اخيه المسلم
كما عن جرير بن عبدالله قال : (بايعت النبي على النصح لكل مسلم)

د- القناعة:

وهي ترك التشوف الى المفقود ، والاستغناء بالموجود.
كما قال النبي: (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس)

و- الرحمة:

الرحمة مهمه لكل مسلم كما قول النبي : (الراحمون يرحمهم الرحمن ، ارحموا من في الارض يرحمكم ما في السماء)

ز- الايثار:

ويعني تقديم الغير على النفس.

وهو ارقى مايصل اليه الانسان في سلم الاخلاق الانسانية.
الجزء الثاني : المبادئ التشريعية للاقتصاد الإسلامي:

اولا: ارتباط الاقتصاد الاسلامي بالشريعة الاسلامية
النظام الاقتصادي الاسلامي يقوم على الالتزام بالإسلام منهجا ، وتطبيقا في الاعتقاد الصحيح والسلوك الحسن ، والاحكام العادلة.

ثانيا: أبرز المبادئ التشريعية للاقتصاد الاسلامي:
أ- الأمر بالقسط (العدل)

العدل : خلاف الظلم والجور.
وهي الركيزة الاساسية للنظام الاسلامي فالإسلام حث عليه جدا

ب- اداء الامانات

الأمانة : الشيء الذي يحفظ ليؤدي الى صاحبة.

والامانة انواع وهي:

-امانة العبد مع ربه

-أمانة الانسان مع نفسه

-أمانة العبد مع الناس

ج- الوفاء بالعقود:

امر الله الوفاء بالعقود وهي : ماعقده المرء على نفسه سواء كان : بيع ، شراء ، طلاق ، تمليك
لقوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴾.

د- العناية في حفظ أموال اليتامى والضعفاء

لقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

في النهاية ماهي آثار التزام المسلمين بهذه المبادئ ؟

جعلتهم مجتمع انساني له حقوق انسانية من الرحمة والنصيحة والعدل والرعاية ، وجعلته ظاهرا

ومترفعا على كل الامم ، حتى تأثرت بهم الغير مسلمين ودخلوا الاسلام أفواجا.

الوحدة الرابعة

الحرية الاقتصادية المنضبطة

تعريف الحرية الاقتصادية ومنهج الإسلام في توجيهها:

أولاً ، تعريف الحرية الاقتصادية : إعطاء الحق في القيام بأوجه النشاط الاقتصادي بما لا يخالف أحكام الشريعة.

الحرية الاقتصادية في الإسلام حرية حقيقية لا مجرد نظريات او شعارات. الدليل ، قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ .

ثانياً ، الأدلة على الحرية الاقتصادية :

١ - قاعدة التسخير التي سبق إيرادها وبيان مفهومها والنصوص عليها. قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴾ .

٢ - قاعدة الأصل في المعاملات الإباحة، ومعناها انه اذا لم يرد نص في القرآن والسنة يمنع من فعل في المعاملات المالية فإن الاصل اباحته وعدم حرمة.

٣ - قاعدة الأصل في براءة الذمة ، وتعني أن الإنسان بريئة ذمته من وجوب شيء ولزومه إلا إذا دل الدليل على هذا الثبوت أو اللزوم.

عمل النظام الاقتصادي الإسلامي على تنظيم عملية الإنتاج بأسلوب فريد تمثل في التوفيق بين القوتين الرئيسيتين المؤثرتين فيها وهما : الدوافع والقيم

ضوابط الإنتاج هي : التوجيهات المنظمة للنشاط الإنتاجي الإنساني والمنظمة لعلاقته بالموارد الطبيعية . وتنقسم الى:

أولاً: المشروعية : يجب على المسلم الالتزام بالأحكام الشرعية المتعلقة بالإنتاج، وتنقسم الى:

1-نوع الإنتاج

2-أساليب الإنتاج

ثانيا: تحقيق المصلحة : وتمثل مقصدا عاما في الشريعة، فهي تلزم المسلم بتوجيه الإنتاج الى تحقيق المصالح المعتبرة شرعا، مثل انشاء معاهد العلم ، وتنقسم الى:

- 1-الأصل في تحصيل المصالح اللازمة وما يأخذ حكمها.
- 2-الإجتهاد والتحري في حقيقة المصالح المتعارضة.
- 3-عند تعارض المصالح تقدم المصلحة الكبرى على الصغرى، والعليا على الدنيا.

ثالثاً دفع الضرر : من القواعد الفقهية الخمس الكبرى الآمرة بإزالة الضرر الدليل : قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾، وتنقسم الى عدة فروع وهي :

- 1-الضرر يزال.
- 2-يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
- 3-يرتكب أخف الضررين لاتقاء أشدهما.
- 4-دفع المضار مقد على جلب المصالح.

الضوابط الواردة على الإنفاق:

الإنفاق او الاستهلاك عند الاقتصاديين هو : التناول الإنساني للمنتجات لإشباع حاجات الإنسان ورغباته فالإسلام ينظر للاستهلاك نظرة معتدلة. الدليل : قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾.

- اولا، النهي عن الإنفاق على السلع الضارة، ويحقق هذا القيد عدد من المكاسب وهي:
 - 1-حفظ النظام الاقتصادي الإسلامي دخل الفرد.
 - 2-حقق النظام الاقتصادي الإسلامي زيادة في الجزء المخصص للإدخار.
 - 3-حماية النظام الاقتصادي الإسلامي موارد المجتمع من الإهدار بطريقتين وهي:
 - أ – مباشرة : من خلال المحافظة على جزء من موارد المجتمع من ان توجه لسلع وخدمات ضارة.
 - ب – غير مباشرة : من خلال توفير النفقات الباهظة التي كانت ستخصص لعلاج الآثار الصحية والأمنية الناتجة عن الاستهلاك لتلك لسلع.

ثانيا ، التوسط في الإنفاق والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ﴾.

ثالثا، التوازن ومراعاة الأولويات في توزيع الإنفاق الإستهلاكي:
المسلم مطالب شرعا إذا كان غنيا بأن لا ينفق دخله كله والدليل قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾.

الوحدة الخامسة

دراسة لأبرز أنواع التعاملات المالية المحرمة

الغرر وشروطه المؤثرة في العقد

بيع الغرر : هو الذي فيه جهل بالبيع ، او بثمره او بسلامته او بأجله .
فهو بيع مجهول العاقبة ، متوقف على امر مستقبلي او مجهول قد يقع ، وقد لا يقع .
حكم بيع الغرر : محرم .
والدليل على ذلك : عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : (نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر) .

وقال رسول الله ﷺ : (لا تبيعوا الثمر قبل أن يبدو صلاحه) ، وذلك حتى لا يضيع على المشتري ماله اذا ما تلف الثمر قبل الحصاد ، ويترتب على هذا النهي حرمة هذا العقد ، وفساده ، فيأثم العاقدان بعقده ، ولا يترتب على العقد اثاره .

شروطه المؤثرة :

- ١ - أن يكون الغرر كثيرا : فان كان يسيرا ، لم يكن مانعا من صحة العقد .
- ٢ - أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة : فاذا كان الغرر في التابع للمعقود عليه ، فانه لا يؤثر على صحة العقد .
- ٣ - الا تدعو الحاجة للعقد : فاذا دعت الحاجة اليه ، ولم يمكن الاحتراز عن الغرر الا بمشقه جاز العقد دفعا للمشقة .

الربا، وأثره في الاقتصاد

الربا في اللغة : الزيادة .

الربا في الاصطلاح : الزيادة في أشياء مخصوصة .

ويقصد بالأشياء المخصوصة : الأموال الربوية التي يجب عند تبادلها ان تكون بشروط معينة منها التساوي وعدم الزيادة سواء في الاجل أو في العوض.

حكم الربا : محرم والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

أنواع الربا : ينقسم الربا الى نوعين :

النوع الأول : ربا النسيئة : وهو الزيادة في أحد العوضين مقابل تأخير الدفع ، أو تأخير القبض في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ، ليس أحدهما نقدا.

ومثاله : أن يبيع شخص ألف صاع من القمح ، بألف صاع ومائتي صاع من القمح لمدة سنة ، فتكون الزيادة مقابل امتداد الاجل .

حكمه : محرم. والدليل على ذلك : قال رسول الله ﷺ (ما كان يدا بيد فلا بأس

به ، وما كان نسيئة فهو ربا).

النوع الثاني : ربا الفضل : وهو الزيادة في مبادلة مال ربوي بمال ربوي من

جنسه .

ومثاله : بيع ذهب بذهب اكثر ، وتمر بتمر اكثر ، ونحوهما ، ويسمى ربا البيع والربا الخفي .

حكمه : محرم شرعا في ستة أشياء : الذهب ، والفضة ، والبر ، والشعير ، والتمر ، والملح .
والدليل على ذلك : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة،
والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو
إستزاد فقد أربا ، الآخذ والمعطي سوا). ويقاس على هذه الأصناف الستة ما
شاركها في العلة.

القواعد الكاشفة عن المعاملات الربوية:

القاعدة الأولى : كل ش ي حرم فيه ربا الفضل ، حرم فيه ربا النسيئة.

القاعدة الثانية : اذا بيع الربوي بجنسه ، اشترط فيه شرطان:

1 -التقابض من الطرفين في مجلس العقد قبل ان يتفرقا.

2 -التساوي بينهما بالمعيار الشرعي : المكيال بالمكيل ، والموزون بالموزون.

القاعدة الثالثة : اذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه ، وكانا مشتركين في العلة ، اشترط

التقابض في مجلس العقد ، ولم يشترط التساوي.

القاعدة الرابعة : اذا بيع جنسان ربويان لم يتفقا في العلة ، جاز الفضل والنساء.

القاعدة الخامسة : اذا بيع الربوي بغير ربوي ، جاز التفاضل والتفرق قبل القبض.

الاثار الاقتصادية للربا:

1 -انخفاض إنتاجية رأس المال.

2 -ارتفاع الأسعار.

3 -عدم الاستقرار الاقتصادي.

4 -توليد الصراع الطبقي.

تعريف الميسر، وبيان حكمه وأنواعه :

الميسر والقمار والرهان والمراهنة : أعلام على مقصود واحد ، وهو : تلك الألعاب التي
يلعبها المتقمارون، على أن يأخذ من غلب منهم، أو صدق ظنه، من المغلوب المبلغ المتفق
عليه .

حكمة : **محرم** . والدليل على ذلك : قال تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴾ .

ولا يدخل في صور القمار ما اعتاده الناس من عقد المسابقة ، وهو : عقد بين طرفين ، أو أكثر ،
على عمل يعملونه لمعرفة الغالب منهم فيه ، حيث تكون المسابقة على أعمال تنفع المجتمع
والأمة ، كالمسابقة على الخيل ، والابل ، والرمي بالسهام ، والبنادق ، لقوله ﷺ : (لا سبق الا في
خف او نصل أو حافر) .

أنواع الميسر :

ويشمل الميسر النوعين الآتين :

النوع الأول : أن يلعب طرفان ، أو أكثر ، بألعاب حظية ، والغالب يأخذ من المغلوب المبلغ
المتفق عليه .

النوع الثاني : أن يدخل طرفان ، أو أكثر ، في رهان ، على أن من صدق ظنه في شيء معين أخذ
من الآخر المبلغ المتفق عليه .

الوحدة السادسة

الملكية العامة

الملكية بين النظم الوضعية والنظام الإسلامي:

1- نظام الإقتصاد الرأسمالي:

يقوم على أساس الملكية الفردية، وينظر للفرد على أنه محور الوجود، وأن سعادته وحرية واستقلاله ينبغي أن تكون الهدف الذي يصبو إليه في الجانبين السياسي، والاقتصادي.

2- نظام الاقتصاد الاشتراكي:

وهو على العكس من النظام الرأسمالي؛ إذ يقوم أساسا على الملكية العامة، ولا يعترف بالملكية الخاصة إلا على سبيل الاستثناء.

3- النظام الإقتصادي الإسلامي:

له موقفه المتميز من الملكية، فلا يقوم على أن الملكية خاصة بالأصل، ولا على أساس أنها عامة؛ فهو يأخذ بكلا النوعين في وقت واحد.

تعريف الملكية العامة، وخصائصها:

تعريف الملكية العامة:

الأعيان التي يحق للجميع الانتفاع بها مباشرة.

خصائص الملكية العامة:

- 1- غير قابلة للتملك الخاص.
- 2- مخصصة للمنفعة العامة، وتكون على درجتين: منافع ضرورية، ومنافع حاجية.
- 3- لا تملك بالتقادم، ولا تقبل الحج عليها.
- 4- ارتباطها بالمصلحة العامة على الدوام وجودا وعدما.

تعريف ملكية الدولة، وبيان أبرز مصادرها:

تعريف ملكية الدولة: هي الأموال والثروات التي تملكها الدولة. وتنقسم الى

قسمين من حيث الأحكام:

1- أموال خاصة وتطبق عليها قواعد وأحكام الأموال الخاصة.

2- أموال للنفع العام، وتطبق عليها قواعد وأحكام الملكية العامة.

مصادر أموال الدولة:

1- الثروات الطبيعية على ظاهر الأرض وباطنها.

2- الزكاة، وهي الموارد المالية التي تشرف عليها الدولة جمعا وتوزيعا لقوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾. وهي خاصة بالأصناف الثمانية، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾.

3- العشور وهي الضرائب المفروضة على أموال التجارة الصادرة من البلاد والواردة إليها، وتعرف العشور في وقتنا الحاضر باسم "الجمارك".

4- مداخيل القطاع العام الصناعي والتجاري.

5- موارد أخرى، كالرسوم المفروضة على تقديم الخدمات، وإرث من لا وارث له.

6- الضرائب، ويقصد بها الأموال التي تجمعها الدولة لأجل مصلحة المجتمع. واشترط الفقهاء لجواز توظيفها ما يأتي: أ) أن تكون الحاجة لفرضها حقيقة.

ب) وجوب مراعاة العدالة في توزيع أعبائها، واستعمال حصيلتها. ج) أن يخضع فرضها وصرفها لجهة رقابية موثوقة متخصصة.

مصارف أموال الدولة:

تصرف أموال الدولة عموما في المصالح العامة، وتكون تحت يد الإمام، ويصرف منها بحسب نظره واجتهاده. على سبيل المثال:

1- الأسلحة والمعدات والتحصينات للدفاع عن الوطن.

2- رواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم المجتمع في أمورهم العامة.

3- القيام بشؤون الفقراء وعوائلهم.

4- تشييد المرافق العامة وخدمتها.

حرمة المال العام في الإسلام

حرمة الإعتداء على المال العام:

لما كان عليه المال العام ملكا لجميع أفراد الأمة؛ كان هو أكثر الأموال تعرضا للاعتداء، ولذا حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء عليه بكل صوره، يقول تعالى:

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾. و"الغلول": الكتمان من الغنيمة وغيرها.

صور الإعتداء على المال العام:

- 1-سرقة المال العام، ومثاله السرقة من ميزانية مشروع مخصص للمنفعة العامة.
- 2-إتلاف المال العام، ومثاله إتلاف المرافق التي وضعت لتخدم العامة.
- 3-خيانة الأمانة، ومثاله تعيين العمال ممن ليسوا أكفيا بسبب المحسوبية.
- 4-ضعف الإلتقان في العمل، ومثاله عدم المبالاة بمراقبة العمالة في إنشاء مشروع يخدم العامة.
- 5-عدم سداد ديون الدولة أو المماطلة فيها كعدم السداد لصندوق التنمية العقاري.
- 6-التهرب من أداء حقوق الدولة ومثاله التحايل من أجل عدم دفع الضرائب.

الوحدة السابعة

الملكية الخاصة

• مفهوم ملكية الخاصة:

الملكية الخاصة هي المال الذي ينحصر الحق فيه تصرفا وانتفاعا بفرد أو افراد معينين

مهمة ملكية الخاصة:

1. تنمية حافز الإنتاج.
2. تحقيق الإستقلال الشخصي.

حرمة المساس بالملكية الخاصة:

ويندرج تحت هذا العنوان مظهران:

1. أن الشريعة الإسلامية حرمت كل أنواع الاعتداء على الملكية الخاصة.
2. تضمن التشريع الجنائي الإسلامي بعض الحدود التي تترتب على المساس بالمال الخاص.

الأسباب المشروعة لكسب الملكية الخاصة.

• السبب الأول: العمل.

اصطلاح العمل: الجهد الإرادي الذي يبذله الإنسان مستهدفا انتاج السلعة والخدمات.

وله أربعة عناصر الرئيسية:

1. الجهد والنشاط الواعي والإرادي للإنسان.
2. الجهد المصحوب بالمشقة.
3. العمل المنظم.
4. عائد العمل.

مهمة العمل.

قال الرسول صلى الله عليه وسلم (ما أكل أحد طعاما قط ، خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام ، كان يأكل من عمل يده)
ضوابط عقد العمل.

عقد العمل له ضوابط و منها ما يلي:

1. ضرورة اشتغال العقد بين العامل ورب العمل، على عناصر أساسية أبرزها : تحديد الأجر، ومدة العمل وبيان نوع العمل بالوصف الواضح.
2. أداء أجر العامل فور انتهاء عمله وفق المدة المتفق عليها.

• السبب الاول : العقود الناقلة للملكية:

أولا : عقد البيع.

وهو عبارة عن مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا.
وله ثلاثة أركان: عاقد ، ومعقود عليه ، وصيغة.
و يشترط لصحة عقد البيع ستة شروط، ثلاثة في العاقدين والباقي في المعقود عليه

أمال الأولى فهي :

1. التراضي منهما.
2. كون كل منهما جائز التصرف.
3. كون البائع مالكا للمعقود عليه او قائما مقام مالكة.

وأما الثانية فهي :

1. كونه مما يباح الانتفاع به.
2. كونه مقدورا على تسليمه.
3. كونه معلوما عند المتعاقدين

ثانيا: عقد الهبة.

وهو تبرع من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم.
وهي جائزة بكل ما يجوز بيعه.
وتصح هبة الدين لمن هو في ذمته ،و يعد ذلك إبراء له.
ولا تصح الهبة المعلقة على شرط مستقبل إل التي تعلق بالموت؛ فتأخذ حكم الوصية.

• السبب الثالث: الميراث.

وله قواعد مهمة منها:

1. إعطاء الميراث لأقرب الأشخاص للموروث.
2. ملاحاة الجاجة.
3. الإتجاه إلى التوزيع، لا إلى التجميع.

•مزايا العقود في الشريعة الإسلامية.

العقود في الشيعة الإسلامية لها خصائص منها:

- 1.أنها تنعقد بكل ما يدل على مقصودها.
- 2.اعتبار الرضى من الطرفين في عقود المعارضات.
- 3.الترغيب في توثيق العقود.
- 4.أن الوفاء بالعقود ديانة.

الوحدة الثامنة

منهج الاقتصاد الإسلامي في التمويل

تعريف التمويل الإسلامي:

تقديم المالك ماله تبرعا أو استرباحا إلى من يديره، ويتصرف فيها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، مقابل عائد مشروع يتفقون عليه.

أهمية التمويل الإقتصادي الإسلامي:

- يعمل على تسهيل المبادلات التي تولد القيمة المضافة للنشاط الاقتصادي.
- لا تقتصر فوائده على تحقيق النفع المادي فقط، بل تتجاوز ذلك الى تحقيق النفع المعنوي.
- "من خلال تربية المسلم على الحرص على الرزق الحلال والابتعاد عن الحرام ولو كان أقل تكلفة وأسهل حصولا".
- يحفز المستثمرين على العمل من خلال تنويع الصيغ التمويلية التي يختار المستثمر ما يناسب إمكانياته وخبرته.
- يعمل التمويل الإسلامي على تسريع وتيرة الاقتصاد الإسلامي بصورة عامة.

مؤسسات التمويل في الاقتصاد الإسلامي:

دعت الحاجة في البلاد الإسلامية الى إيجاد مؤسسات تَقِدِّم التمويل وفق أحكام الشريعة، وتعد المصارف الإسلامية من أهم هذه المؤسسات.

المصرف الإسلامي: هو البنك الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاته. "إذا وقع المصرف الإسلامي في تصرف غير شرعي، فحينئذ يوصف هذا التصرف بأنه غير متفق مع المنهج الشرعي، ولا يقال بأنه غير إسلامي بناء على هذا الخطأ، مادامت له هيئة رقابة شرعية، وعلى المصرف أن يسارع بعلاج هذا الخطأ ليقترب إلى الصفة الشرعية".

التمويل في المصارف الربوية:

يمثل الإقراض بأنواعه (القروض الشخصية، والاعتمادات، والكفالات المصرفية، وخصم الاوراق التجارية) الصورة التمويلية الوحيدة في المصارف التقليدية التي تقوم بدور الوسيط المالي المخصص بـ ني المقرض ني الذين يفضلون الاقراض للمصرف وبين المقترضين الذين يفضلون الاقتراض منه .

سمات الصيغ التمويلية في الاقتصاد الإسلامي:

تتسم بمرونة التطبيق، ومراعاة العدالة في توزيع الناتج بين أطراف العلاقات التمويلية، وتمتاز أيضا هذه الصيغ بتنوع الأجلال الممكنة لتطبيقها ما بين قصيرة ومتوسطة وطويلة، وهذا يجعلها تشكل توازنا كبيرا في الأنشطة التمويلية للبنك.

الفرق بين التمويل الإسلامي وغيره:

- في ملكية رأس المال. حيث يستمر ملك رأس المال في التمويل الإسلامي للمالك.

- في الربح والخسارة: إذ يشترك الطرفان في التمويل الإسلامي في الربح قلّ أو كثر، وذلك حسب اتفاقهما ، وهو ربح حقيقي لأنه ناتج عن زيادة في عناصر الإنتاج ، أما الخسارة فهي على رأس المال ، والعامل يخسر جهده.

- في طبيعة نشاط الاستثمار. يركز على المشاريع التي تمتزج فيها عناصر الانتاج وتفيد المجتمع.

- في طبيعة التمويل. إذ يتم التمويل الإسلامي عن طريق النقود، أو عن طريق الأصول الثابتة.

صبيغ التمويل في الاقتصاد الإسلامي:

أولاً: عقد الشركة.

يسهم شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته، بنسب متساوية أو مختلفة، ويكون تقسيم الأرباح بنسب عادلة متفق عليها بين الشركاء، وتحمل الخسائر على رأس المال.

من صور المشاركة: عقد المشاركة بين المصرف وبعض العملاء، فيشتركان في رأس المال والإدارة ليستفيد العميل من تحمل البنك جزء من حصة رأس المال وغالباً تكون الأكبر، ويستفيد البنك من تحريك سيولته في مشروع استثماري.

عقد المضاربة.

هي اتفاق بين رأس المال وعامل يتجر فيه والربح بينهما، وذلك بأن يقول المالك للعامل: **تجرّ بالمال وما يأتي من ربح فلك نصفه، أو رבעه.**

شروط عقد المضاربة:

- أن يكون رأس المال نقداً معلوماً وذلك تجنباً للمنازعة.
 - أن يكون رأس المال مسلماً إلى العامل، ومستقلاً بالتصرف فيه
 - أن يكون الربح جزءاً شائعاً، ويتم توزيعه حسب ما اتفق عليه الطرفان.
- " أما الخسارة فتكون على رأس المال اكتفاءً بخسران العامل جهده عمله " .
- ومن صور المضاربة:** أن يكون المصرف هو رب المال إذا أعطى أمواله للمتعاملين معه.

ثانياً: بيع التقسيط.

هو بيع يعجل فيه المبيع، ويتأجل فيه الثمن كله، أو بعضه على أقساط معلومة لآجال معلومة. وهو من البيوع الجائزة ولو زاد فيه الثمن المؤجل على المعجل.

يعتبر بيع التقسيط بيع مؤجل الثمن، ولا فرق في الحكم الشرعي بين ثمن مؤجل لأجل واحد، و ثمن مؤجل لآجال متعددة.

أحكام بيع التقسيط:

-لا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل، ويكون غير جائز شرعا إذا كان في تردد بين النقد والتأجيل ولم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد.

-ألا ينص العقد على فوائد التقسيط مفصولة على الثمن الحال.

-ألا يغرم المشتري - في حال إعساره - أي زيادة على أصل الدين، وفي المقابل يحرم على المدين المماطلة في أداء ما حل من الأقساط.

ومن الأمثلة على بيع التقسيط: بيع السيارات على العملاء الراغبين بشكل أقساط، بسعر أكثر مراعى فيه الأجل الذي يناسب العميل.

ثالثا: بيع التورك.

هو أن يشتري الشخص سلعة بأجل، ثم يبيعها نقدا لغير البائع الأول بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك النقد حالا. وهذا النوع من البيوع جائز شرعا.

ومن صورته: أن يحتاج شخص الى دراهم ولا يجد من يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه ليتحصل على النقد في الحال.

رابعا: بيع المراجعة للأمر بالشراء.

هو قيام البنك بتنفيذ طلب المتعاقد معه على أساس شراء الأول ما يطلبه الثاني، وذلك في مقابل التزام الطالب بشراء ما امر به، وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء.

وصورته: يأتي شخص الى المصرف ويريد شراء سيارة معينة ذات مواصفات معينة ، فيشتري تلك السيارة، ثم يبيعها لراغبها بثمن معين مؤجل لأجل محدد، ويكون أكثر من

الثن النقدي، وبذلك تكون العملية مركبة من وعدين: وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه : الأمر بالشراء ، ووعد من المصرف بالبيع بطريق المراجعة، أي: بزيادة ربح معين المقدار ، أو النسبة على الثمن الأول .

"ذهب جمهور الفقهاء المعاصرين بجواز المراجعة للأمر بالشراء، مستدلين على مشروعيتها بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.

خامسا: السلم.

يقصد به أن يبيع المالك سلعة موصوفة في الذمة تسلم لاحقا، بثمن مقبوض في مجلس العقد. وهو من العقود الجائزة لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾.

شروط صحته:

- أن يكون المسلم فيه غ ث محدد بعينه.
- أن يكون مما يمكن ضبطه بالوصف الذي لا يختلف.
- أن يذكر جنسه ونوعه وقدره.
- أن يكون قابلا للوجود في وقت التسليم.
- أن يتم تحديد موعد التسليم بوقت معلوم للطرفين.
- أن يتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد.

الوحدة التاسعة

التكافل الاقتصادي

أولاً: المقصود بالتكافل: أن يتضامن أفراد المجتمع فيما بينهم على اتخاذ مواقف معينة، تضمن عيش الفرد في كفالة الجماعة.

ثانياً: مشروعة التكافل:

- 1- قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾. فالله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على البر، وهو فعل الخيرات.
- 2- قوله صلى الله عليه وسلم (مثل المؤمنين في توادهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). فقد شبه الحديث ان المؤمنين كالبنيان، وذلك وحدة كافي في إفادة الاتحاد.

ثالثاً: حكم التكافل في الإسلام وفضله:

التكافل منه الواجب والمستحب.
الواجب مثل: الزكاة، النفقات الواجبة، الكفارات، الوفاء بالنذر.
المستحب مثل: صدقة التطوع، والوقف، والقرض الحسن، وغيرها.
وذكر فضل التكافل في أماكن عديدة قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُخُورًا﴾.

رابعاً: الضمان الاجتماعي

تعد الدول الاسلامية شريكا في تحقيق التكافل، ويسمى في حقها: ((الضمان الاجتماعي))
و، يعني: التزام الدولة بتوفير الحد الذي يضمن المستوى اللائق لمعيشة مواطنيها، ويسميه الفقهاء ((حد الكفاية)) وهو من فروض الكفايات، ففرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا

بفقرائها، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم، فيقام لهم من القوت الذي لابد منه، من ملبس في الشتاء و الصيف، ومسكن يكنهم من المطر و الشمس و العيون المارة.

أبرز وسائل التكافل الاقتصادي: أولاً: الصدقة.

يقصد بالصدقة: (العطية التي يبتغى بها المثوبة من الله تعالى)، وهي غير الزكاة الواجبة، فالصدقة في الاصل تقال للمتطوع.

رغب الاسلام بالصدقة، ورتب عليها من الأجر و المثوبة ما يحمل الناس على أدائها يقول تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣) ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وللصدقة أثر جليل في شخصية المسلم، فهي تربيته على تهوين أمر المال و الدنيا، وتعوده على تجنب الشح و البخل، وتجعله يحرص على الانفاق بلا تردد.

ثانياً: القرض الحسن.

ويقصد بالقرض الحسن: دفع مال من شخص إلى آخر على أن يرد بدله. وهو من الامور التي حث عليها الاسلام لما فيه من تفريج الكرب، وإعانة الناس على تجاوز المحن المالية، يقول تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾.

يقول النبي صلى الله عليه و سلم (من أقرض مرتين، كان له مثل أجر احدهما لو تصدق به). و لصحة القروض شروط، أهمها:

- 1- أن يكون القرض لحاجة مشروعة:
- فلا يلجأ المسلم الاقتراض الا لحاجة، و ان تكون غير محرمة، فلا يجوز الاقتراض على ارتكاب المحرمات شرعاً كتمويل مشروع لعب قمار او لبيع المخدرات و الخمور وغيرها.
- 2- الا يتم الاتفاق على منفعة للمقرض؛ لأن القرض في الشريعة الاسلامية من عقود الإرفاق و الإحسان، فإذا اشتمل على منفعة للمقرض مشروطة او متواطئاً عليها، خرج بذلك عن موضوعه، ودخل في ربا النسيئة أو الفضل.

وفاء القرض:

عند سداد القرض فيجب على المقرض و المقرض بالتحلي بالآداب الاسلامية المشروعة فيجب على المقرض ان يتحلى بالصبر على المقرض ان كان معسر. قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.

وعن حذيفة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا مات، فدخل الجنة، فقيل له: ما كنت تعمل؟ فقال: إني كنت أبايع الناس، فكنت أنظر المعسر، وأتجاوز في السكة - أو في النقد- فغفر له) وكذلك يجب على المقرض أن يدد دينه، ويحذر التهاون في قضاءه، وذلك لخطورة تعلق الدين في رقبته، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله).

ثالثا: الوقف.

يقصد بالوقف: حبس أصل المال، وتسبيل منفعته.

وهو مستحب، وحث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾.

ورغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له).

وللوقف صور متعددة، وهي:

1-الوقف الخيري، وهو: الوقف على وجوه الخير، أو أحدها، كالوقف على الأيتام، أو الفقراء، أو طلبة العلم، أو الجهاد، أو الغارمين.

2-الوقف الذري، وهو: الوقف على الذرية.

3-الجمع بين النوعين، فوقف على الذرية، وخاصة الطبقة الاولى منهم، على أن يؤول من بعدهم إلى الفقراء.

و الوقف له صلة وثيقة بالتكافل الاجتماعي، فهو ينمي المجتمع، و يشيع روح السخاء، و ينشر ثقافة البذل، و دعم ورقي للمجتمع الاسلامي.

و لذا يعد الوقف من الامور المهمة التي ينبغي على الامة العناية بها أفرادا و جماعات و حكومات.

رابعا: الوصية.

تعرف الوصية بأنها: التبرع بالمال بعد الموت.

وهي نوع من العقود التي ترمي إلى تحقيق التكافل الاجتماعي: وتتم بعد موت الموصي وتذهب سواء الة شخص او هيئات.

وهي تختلف عن الهبة، لأن الهبة تبرع الشخص و هو في حال الحياة.
ويدل على مشروعية الوصية قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾.

ويشترط لصحة الوصية ما هو آتي:

1- ألا يكون الموصي مدينا بدين يستغرق تركه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعول)

2- ألا يكون الموصي له من الورثة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث) لأن الوصية للوارث تنطوي على الظلم و الحيف.

3- أن تكون الوصية في حدود الثلث، فلا يجوز للموصي أن يتجاوز بوصيته ثلث ماله، حفاظا على حقوق ورثته فعن سعد بن أبي وقاس رضي الله عنهما أنه قال: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشرفت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، فأتصدق بثلثي مالي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، قال، قلت فأتصدق بشطره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، ثلث، و الثلث كثير؛ إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تهدرهم عالة يتكففون الناس).

الوحدة العاشرة

أحكام الزكاة

تعريف الزكاة ومكانتها في الإسلام والأموال التي تجب فيها:
الزكاة في اللغة العربية لها معان متعددة منها: الزيادة والتطهير.
الزكاة في الاصطلاح الشرعي: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
الزكاة احد اركان الإسلام، بدليل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾.

ثانيا: الأموال التي تجب فيها الزكاة:

- بهيمة الانعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم.
 - الزروع والثمار.
 - النقدان: وهما الذهب والفضة.
 - عروض التجارة: وهو ما أعد لبيع او شراء لأجل الربح.
- شروط وجوب الزكاة:

أولا: الشروط المتعلقة بالمالك:

- ان يكون مسلما.
 - ان يكون مالكا للمال ملكية تامة مستقرة.
 - ان يكون المال فاضلا عن حوائجه الاصلية.
- ثانيا: الشروط المتعلقة بالمال:
- ان يكون من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
 - ان يبلغ النصاب.
 - ان تمضي عليه سنة قمرية بعد تمام النصاب.

زكاة النقود والديون:

أولاً: زكاة النقود:

اجمع العلماء على جريان الزكاة في الأوراق النقدية، زانها تعامل معاملة زكاة الذهب والفضة، لأنها أصبحت اثماناً ورؤوس أموال، بسبب اعتماد السلطات الشرعية لها، وجريان التعامل بها. مقدار النصاب في الأوراق النقدية: ما يعادل ٨٥ جراماً من الذهب، أو ٥٩٥ جراماً من الفضة، حسب الأقل منهما حفظاً لحق المحتاجين.

ثانياً: زكاة الديون:

يقصد بالدين: المال الذي يثبت في الذمة بسبب مباح أدى إلى ثبوته.

١- زكاة الدائن: إذا كان صاحب المال مستحقاً ديناً على آخر فإنه يزكيه كل سنة، إذا كان مرجواً، بأن يكون الدين على موسر، مقر به غير مماطل.

٢- زكاة المدين: إذا كان على الشخص دين يستغرق ماله، أو ينقصه عن النصاب، لم تجب في هذا المال.

مستحقو الزكاة (مصارف الزكاة):

- ١- الفقراء والمساكين: فرق العلماء بين الفقير والمسكين، فالفقير هو الذين لا يملك شيئاً، والمسكين هو الذي يملك ما لا يكفيه.
- ٣- العاملون عليها: وهم موظفو الدولة الموكلون بحصر أموال الدولة.
- ٤- المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يراد تثبيتهم على الإيمان، أو استمالة قلوبهم إلى الإسلام، أو دفع شرهم عن المسلمين، أو الذين يرجى منهم العون أو النصرة.
- ٥- فك الرقاب: الرقاب: جمع رقبة وهم الارقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، فيدفع إليهم ما يحصل من وفاء دين المكاتب.
- ٦- الغارمون: وهم المدينون، سواء كان مدينين بدين على أنفسهم، أو كانوا مدينين لمصلحة غيرهم.
- ٧- في سبيل الله: والمراد به: الجهاد في سبيل الله، وهم المجاهدون الذين لا مرتب ثابت لهم، بل هم متبرعون بجهادهم.

٨- ابن السبيل: وهو المسافر بالفعل، او الذي يعزم على سفر مباح، اذا نفذ نفقته، واحتاج الى ما يبلغه مقصده.

الوحدة الحادية عشر

طريقة حساب الزكاة في الأموال الخاصة

مراحل زكاة الحسابات الخاصة:

المرحلة الاولى: حصر وعاء

- يقصد بوعاء الزكاة هي الأموال التي تجب فيها الزكاة بأصنافها وصورها المختلفة.
- يجب على المسلم الذي يريد اخراج الزكاة من امواله الخاصة انه يقوم بحصر ما عنده من أموال زكوية ويخرج مالا تجب فيه الزكاة من الاموال الغير زكوية ومن الاموال التي ينظرها.
- أ- النقد الموجود معه او في خزانته او رصيده لدى البنك.
- ب- قيمة الأراضي التي عقد العزم على بيعها سواء أتت منحة او شراء.
- ج- أسهم المضاربة التي يملكها الشخص بنية المضاربة بسعرها فيبيعها إذا غلت.

المرحلة الثانية: إضافة الدين الحال له على موسر غير مماطل.

المرحلة الثالثة: خصم الدين الحال عليه الذي يراد سداذه.

امثلة مراحل زكاة الحسابات الخاصة:

المثال الأول: أحمد موظف في الدولة كان نصيبه من تركة أبيه مبلغ ٢٥٠٠٠٠ ريال
١/١/١٤٣٩ هـ، وقد رصده لحاجته الخاصة، وحاجات أسرته من مأكولات وسكن، ونحوها
واستمرت ملكيته لمبلغ حتى ١/١/١٤٤٠ هـ، وله ديون مستحقة، مقداره ٢٠٠٠٠ ريال ، منها
٥٠٠٠ ريال عند شخص مماطل ، فما مقدار الزكاة الواجبة عليه ؟

١- المبلغ المدخر مال نقدي مقداره ٢٥٠٠٠٠ ريال وهو من الأموال الزكوية ، ولا فرق بين
كونه يريد به الاستثمار أو قضاء المصالح الخاصة له أو لأسرته، لان النقد مال نام حكما، سواء
حصل او لم يحصل.

-وقد تجاوز المبلغ النصاب بكثير ؛ لأن سعر الجرام الذهبي عيار ٢١ في وقت حلول الزكاة
عليه $١٢٨ * ٨٥ = ١٠٨٨٠$ وسعر الجرام الفضي $٩٥٩ * ١.٨٧ = ١١١٢$ ، فالأقل هو المقارنة
بالفضة، ويلحظ أن المبلغ أكبر بكثير من كلا النصابين.

•المرحلة الثانية : إضافة الديون المستحقة:

الديون التي له على غيره مقدارها 20000، منها 5000 ريال عند مماطل وبما أن الديون قد
حان موعد استحقاقها ، فإنه تجب فيها الزكاة،
سواء تسلمها ، أم لم يتسلمها، ما دامت عند مليء باذل.
أما الدين الذي على المماطل 5000 ريال، فلا تجب فيه الزكاة.

$$\text{ريال } 15000 = 20000 - 5000$$

•المرحلة الثالثة: خصم الديون المستحقة:

ليس عليه ديون مستحقة.

حساب الزكاة $25000 + 15000 = 265000$ ريال. مجموع الأموال

التي تجب فيها الزكاة $265000 \div 40 = 6625$ ريال مقدار الزكاة الواجبة على أحمد.

الوحدة الثانية عشر

تدريب على حساب الزكاة في الأموال الخاصة

المثال الأول: خالد يمتلك سيارة يأتي عليها الى الجامعة، ويحصل عليها في بعض الأحيان ركاباً بأجرة، ويملك مبلغاً مالياً قدره ٤٠٠٠٠ ريال منذ سنة، فما الزكاة الواجبة عليه؟

المرحلة الأولى حصر وعاء الزكاة:

- المبلغ الذي بحوزته يبلغ ٤٠ ألف وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول.
- السيارة لا تجب فيها الزكاة.

المرحلة الثانية: إضافة الديون المستحقة: لا يوجد.

المرحلة الثالثة خصم الديون المستحقة: لا يوجد.

حساب الزكاة:

$$٤٠٠٠٠ \div ٤٠ = ١٠٠٠ \text{ ريال مقدار الزكاة الواجبة عليه.}$$

المثال الثاني: موظف ادخر في الشهر الأول ٢٠٠٠ ريال، ثم اصبح يدخر ٢٥٠٠ ريال في الأشهر الأخرى، وبعد تمام السنة على توظيفه رغب في اخراج زكاة المال الذي قد ادخره خلال سنة العمل، فما الزكاة الواجبة عليه؟

المرحلة الأولى: حصر وعاء الزكاة:

- المبلغ المدخر بعد إتمام سنة على توظيفه، ٢٩٥٠٠ ريال وقد بلغ النصاب، لم يحل الحول على كل المبلغ، ولكن يجوز اخراج زكاة جميع الأموال المجمعة عنده، ما مضى عليه الحول، وما لم يمض عليه الحول، ويكون بذلك قد اخرج زكاة المال الذي تم حوله، وعجل زكاة المال الذي لم يتم حوله بعد.

المرحلة الثانية: خصم الديون المستحقة: لا يوجد.

المرحلة الثالثة: اضافة الديون المستحقة: لا يوجد.
حساب الزكاة:

$$٢٩٥٠٠ \div ٤٠ = ٧٣٧,٥ \text{ ريال مقدار الزكاة الواجبة عليه.}$$